



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 1512 del 24/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 162 del 23/09/2026

PROPOSTA N. 2635 del 23/09/2026

OGGETTO: Liquidazione SAC n. 3/2026 per il “Servizio di gestione rifiuti urbani nel territorio comunale”
a favore della Lamezia Multiservizi Spa

IL DIRIGENTE

Viste:

- le deliberazioni della Giunta comunale 351 del 28 novembre 2024 e successiva n. 68 del 28 febbraio 2025 con la quale l'Amministrazione ha approvato la macrostruttura dell'Ente che prevede n. 9 settori e n. 1 UOA (Segreteria Generale);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 06 giugno 2025 di approvazione del Rendiconto della Gestione 2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 8 agosto 2025 di approvazione dell'Assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 29 agosto 2025 di variazione al PIAO 2025/2027, adottato in ultimo con deliberazione della Giunta comunale n. 197 del 06 giugno 2025;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 259 del 01 ottobre 2025 di variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 già approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 04 giugno 2025;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15 aprile 2026 ad oggetto *Bilancio di Previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15 aprile 2026 ad oggetto *Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 luglio 2026 di approvazione del piano economico finanziario 2026 e determinazione delle tariffe;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 13 agosto 2026 di approvazione dell'assestamento di bilancio e della salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026.

Premesso che:

- nella vigente formulazione normativa, il servizio integrato di gestione rifiuti urbani comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento ed organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199 del D.Lgs 152/2006 e secondo i definiti criteri;
- il vigente assetto organizzativo per la gestione dei rifiuti nella Regione Calabria è stato ridefinito con la Legge Regionale del 20 aprile 2022, n. 10 “*Organizzazione dei Servizi Pubblici Locali dell'Ambiente*”, che, abrogando la L.R. 14/2014, ha istituito l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICAL), individuata quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, a cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria.
- nelle more della compiuta organizzazione e attuazione della predetta riforma regionale, il servizio di gestione dei rifiuti di competenza ARRICAL è strutturato in operazioni di trattamento, smaltimento e

recupero negli impianti in dotazione, mentre, sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, rimane in capo ai singoli comuni il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti;

- in tale gestione transitoria, l'Ente locale è chiamato a garantire la continuità del servizio pubblico locale nel solo segmento di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- questo Ente, per il tramite della Società *in house* Lamezia Multiservizi SpA, affidataria del servizio di igiene urbana, conferisce nel sistema impiantistico gestito da ARRICAL le sole frazioni di rifiuto urbano indifferenziato residuo (RUR) (EER 200301) e frazione organica e biodegradabile (EER 200108 200102 e 200302).

Considerato che, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di gestione dei rifiuti:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 27 luglio 2026 è stato approvato il Piano Tecnico Economico (PTE) per il servizio di gestione dei rifiuti sul territorio comunale anno 2026, che dimensiona in termini organizzativi ed economici sia il segmento della raccolta e trasporto affidato alla Lamezia Multiservizi Spa che il servizio di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani raccolti sul territorio comunale nella competenza gestionale di ARRICAL;

- con la determinazione n. 1357/RG del 25/08/2026 (n. 146/RS del 25/08/2026) è stato stabilito

«1. di procedere, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 27 luglio 2026 di approvazione del Piano Tecnico Economico (PTE), a copertura dei costi per il servizio di gestione rifiuti sul territorio comunale annualità 2026:

a) ad impegnare sul capitolo di spesa del Bilancio comunale 2026, Piano dei Conti n. 1.03.02.15.004 (cap. n.1740/0), le seguenti somme:

- l'importo di € 6.645.688,69 compresa IVA al 10% a favore della Società in house, Lamezia Multiservizi SpA, in qualità di affidataria del servizio di igiene urbana, giusta delegazione interorganica n. 52 del 4 luglio 2008, e successiva proroga disposta con deliberazione deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 02 marzo 2023;

- l'importo di € 1.835.624,73 per oneri di gestione del servizio di trattamento/smaltimento dei rifiuti da trasferire ad Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria;

- l'importo di 2.568,879,74 quale incremento per il servizio ATO/ARRICAL dal 2020 al 2024 da trasferire ad Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria;

b) di accertare le entrate previste per come di seguito precisato:

- l'importo di € 2.450.864,21 sul capitolo di entrata del Bilancio comunale 2026, Piano dei Conti n. 2.01.01.02.001 (cap. n. 2190/0) a titolo di contributo complessivo da parte della Regione Calabria a beneficio di questo Ente, relativo alle annualità 2023-2024, oggetto di deliberazione del Consiglio Direttivo d'Ambito n. 17 del 19 marzo 2025 e come da nota prot. n. 7265 del 11/12/2025 di ARRICAL e successiva documentazione acquisita in fase di validazione del PEF;

- l'importo di € 72.283,32 sul capitolo di entrata del Bilancio comunale 2026, Piano dei Conti n. 3.05.02.03.005 (cap. n. 3176/0) quale credito tra le somme da introitare derivante dalle royalties 2020-2024;

- l'importo di € 660.000,00 sul capitolo di entrata del Bilancio comunale 2026, Piano dei Conti n. 3.05.02.03.005 (cap. n. 3177/0) quale stimato contributo unico – royalties per l'annualità 2026 essendo sede di impianti pubblici e/o privati di trattamento/smaltimento utilizzati per il conferimento dei rifiuti, nella cui quantificazione rientrano gli importi armonizzati stabiliti dal Consiglio Direttivo d'Ambito di ARRICAL con deliberazione n. 8 del 30 gennaio 2025;».

Acquisita agli in atti prot. n.74134 del 23 settembre 2026 la documentazione contabile sottoscritta dall'Appaltatore relativa allo Stato di avanzamento del contratto n. 3/2026 relativa al "Servizio di gestione rifiuti urbani nel Comune di Lamezia Terme", consistenti in:

- Libretto delle misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario del registro di contabilità al SAC n.3;
- Stato di avanzamento contratto n.3 a tutto il 30 giugno 2026.

Rilevato che il RUP, in data 23 settembre 2026 ha emesso il certificato di pagamento n. 3/2026 di € 1.695.062,96 oltre IVA, trasmesso all'Affidatario con prot. n. 74142 del 23 settembre 2026.

Preso atto della fattura elettronica n. 153/PA del 23 settembre 2026 emessa dalla Società Lamezia Multiservizi Spa C.F/P.IVA 02126380795 acquisita al sistema contabile dell'Ente prot. n. 74232 del 23 settembre 2026, dell'importo complessivo di € 1.864.569,26 IVA compresa (di cui € 1.695.062,96 imponibile ed € 169.506,30 IVA al 10%), relativa al *Servizio di gestione rifiuti urbani nel Comune di Lamezia Terme - CP n. 3/2026 Impegno DD n. 1357 del 25/08/2026*.

Appurato che, per come chiarito nella determinazione ANAC n. 4/2011, aggiornata da ultimo con delibera ANAC n. 585 del 19 dicembre 2023, gli affidamenti *in-house* non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Riscontrato che la società Lamezia Multiservizi Spa C.F/P.IVA 02126380795 è in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali, per come attestato dal DURC INAIL_54386861 del 03 giugno 2026 con scadenza di validità in data 01 ottobre 2026.

Ritenuto:

- di approvare la predetta documentazione contabile relativa allo Stato di Avanzamento del Contratto n. 3 a tutto il 30 giugno 2026;
- che sussistono le condizioni di legge per dar seguito al pagamento degli oneri dovuti all'Appaltatore del servizio in argomento;
- di liquidare l'importo complessivo di € 1.864.569,26 contabilizzato nella fattura elettronica n. 153/PA del 23 settembre 2026 emessa dalla Società Lamezia Multiservizi Spa C.F/P.IVA 02126380795 relativa al "Servizio di gestione rifiuti urbani nel Comune di Lamezia Terme anno 2026 - CP n. 3/2026" per come di seguito dettagliato:
 - € 1.695.062,96 imponibile fiscale a favore della stessa Società Lamezia Multiservizi Spa;
 - € 169.506,30 IVA in favore dell'Erario (split payment istituzionale);
- di prelevando la somma dal capitolo di spesa n.1740/0 del Bilancio comunale 2026, Piano dei Conti n. 1.03.02.15.004, giusto impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 1357/RG del 25/08/2026 (n. 146/RS del 25/08/2026).

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo n°33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- il decreto sindacale n.1 del 02 febbraio 2026, di conferma dell'incarico dirigenziale del Settore Tecnico al sottoscritto.

DETERMINA

per le motivazioni in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto:

1. **di approvare** la documentazione contabile relativa allo Stato di avanzamento del contratto n. 3/2026 per il "Servizio di gestione rifiuti urbani nel Comune di Lamezia Terme" per il quale il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 3, tutta consistente per come in premessa e in atti d'ufficio;

2. **di liquidare** l'importo complessivo di € 1.864.569,26 contabilizzato nella fattura elettronica n. 153/PA del 23 settembre 2026 emessa dalla Società Lamezia Multiservizi Spa C.F/P.IVA 02126380795 relativa al "Servizio di gestione rifiuti urbani nel Comune di Lamezia Terme - CP n. 3/2026" per come di seguito dettagliato:
 - € 1.695.062,96 imponibile fiscale a favore della stessa Società Lamezia Multiservizi Spa;
 - € 169.506,30 IVA in favore dell'Erario (split payment istituzionale);
3. **di prelevare** la somma di € 1.864.569,26 comprensiva di IVA al 10%, dal capitolo n. 1740/0, Piano Conti 1.03.02.15.004, esercizio anno finanziario 2026, giusto impegno assunto con determinazione n. 1357/RG del 25/08/2026 (n. 146/RS del 25/08/2026);
4. **di demandare** alla ragioneria il pagamento a favore Lamezia Multiservizi Spa C.F/P.IVA 02126380795 sulle coordinate bancarie indicate nella fattura elettronica n. 153/PA del 23 settembre 2026 con la seguente causale: "Servizio di gestione rifiuti urbani nel Comune di Lamezia Terme – CP 3/2026";
5. **di dare atto** che il RUP risulta essere l'Ing. Francesco Esposito;
6. **di trasmettere** il presente atto alla Società Lamezia Multiservizi Spa;
7. **di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
8. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
9. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
11. **di disporre** ai sensi dell'art.18 della legge 7 agosto 2012 n. 134 e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente del Comune di Lamezia Terme-Sezione Amministrazione Trasparente, nonché all'Albo Pretorio Comunale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2635 del 23/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 23/09/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 162 del 23/09/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5858	1	1-651-1	LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.	1.864.569,26

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 24/09/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.